

Avertissement

Ce document est un modele de travail operationnel et economique. Il doit etre revu, adapte et valide par un avocat avant signature.

1. Objet

Le present document fixe les regles economiques entre Dominice ("Dominice") et Astra ("Astra") pour:

- ? la repartition des revenus,
- ? la prise en charge des couts,
- ? le traitement des pertes nettes d'Astra,
- ? le mecanisme de "memoire" et de remboursement.

2. Definitions

- ? `Revenus Dominice`: part economique de Dominice issue des management fees et performance fees selon la grille step-down en vigueur.
- ? `Revenus Astra`: solde economique apres attribution des Revenus Dominice.
- ? `Couts de fonctionnement`: couts fixes et/ou variables definis annuellement au budget approuve.
- ? `Part de cout Dominice`: 50% des Couts de fonctionnement.
- ? `Part de cout Astra`: 50% des Couts de fonctionnement.
- ? `Resultat net Astra pre-memoire`: Revenus Astra - Part de cout Astra.
- ? `Memoire Astra`: montant cumule des deficits Astra supportes par Dominice et non encore remboursees.

3. Repartition des couts

Les Couts de fonctionnement sont supportes a hauteur de 50% par Dominice et 50% par Astra.

4. Principe de non-negativite d'Astra

Astra ne peut pas enregistrer de resultat net negatif.

Si, sur une periode donnee, le Resultat net Astra pre-memoire est negatif, alors:

- ? le resultat net Astra de la periode est fixe a zero,
- ? le montant negatif est integralement supporte par Dominice,
- ? ce montant est ajoute a la Memoire Astra.

5. Mecanisme de memoire et remboursement prioritaire

Lorsque le Resultat net Astra pre-memoire est positif:

- ? Astra rembourse prioritairement Dominice a hauteur du minimum entre:
 - ? le Resultat net Astra pre-memoire de la periode, et
 - ? la Memoire Astra residuelle,
- ? ce remboursement diminue la Memoire Astra,
- ? le solde positif eventuel restant apres remboursement constitue le Resultat net Astra de la periode.

6. Impact économique pour Dominique

Le résultat net de Dominique par période est calculé comme suit:

? $\text{Résultat net Dominique} = \text{Revenus Dominique} - \text{Part de coût Dominique} - \text{Support déficit Astra} + \text{Remboursement reçu d'Astra}$.

7. Règles de calcul et périodicité

? Les calculs sont effectués à chaque période de reporting (mensuelle, trimestrielle ou annuelle selon la convention définitive).

? La Mémoire Astra est suivie en continu et reportée de période en période jusqu'à extinction complète.

? Aucun versement discrétionnaire à Astra ne peut être effectué tant que la Mémoire Astra est strictement positive, sauf accord écrit des parties.

8. Reporting et auditabilité

Un état économique périodique est préparé et validé par les parties, comprenant au minimum:

- ? revenus bruts,
- ? partage de revenus,
- ? coûts imputés (50/50),
- ? support de déficit par Dominique,
- ? remboursement de mémoire,
- ? mémoire d'ouverture et de clôture,
- ? résultats nets et cumulés.

9. Durée et révision

Le mécanisme entre en vigueur à la date d'effet contractuelle et demeure applicable jusqu'à accord contraire écrit des parties.

Toute modification de ces règles doit faire l'objet d'un avenant signé.

10. Droit applicable et for

Sauf stipulation différente dans les contrats-cadres:

- ? droit applicable: droit suisse,
- ? for: Genève.

Annexe - Formules résumées

? $\text{Mémoire fin} = \max(\text{Mémoire début} + \max(-\text{RésultatAstraPreMémoire}, 0) - \max(\text{RésultatAstraPreMémoire}, 0), 0)$ avec remboursement limité à la Mémoire début.

? $\text{RésultatAstra} = \max(\text{RésultatAstraPreMémoire} - \text{RemboursementMémoire}, 0)$.

? $\text{RésultatDominique} = \text{RevenusDominique} - \text{CoûtDominique} - \text{SupportDéficitAstra} + \text{RemboursementMémoire}$.